

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 170/2531

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

ร้อยตำรวจโทโชติพงษ์ เดชขุนทด กับ

พวก

จำเลย

นายสันติ บำรุงกลาง จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่า อำนาจในการสั่งทุเลาการบังคับหรือไม่ อยู่ที่ศาลอุทธรณ์และเป็นอำนาจเฉพาะศาล เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเรื่องนี้ อย่างไรแล้วคู่ความฎีกาไม่ได้ จึงสั่งไม่รับฎีกา

จำเลยที่ 3 เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยที่ 3 อุทธรณ์อย่างคนอนาถา การที่ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดยให้จำเลยที่ 3 หาหลักประกันมาวาง ต่อศาล จึงหาได้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 ไม่ อีกทั้งก็มีใช้เป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่ อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแต่อย่างใด คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาคำสั่งของจำเลยที่ 3 จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาคำสั่งของจำเลยที่ 3 ไว้ พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 6)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระเงินตามสัญญาเบิกเงินเกิน บัญชีจำนวน 250,242.44 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงิน

248,202.42 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์และให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ร่วมกันชำระหนี้ให้โจทก์ตามสัญญาขายลดตัวจำนวน 276,303.42 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 200,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้ โจทก์แล้วเสร็จ

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ ศาล อุทธรณ์มีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้อง ชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 200,000 บาท เป็นเวลา 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็ อนุญาตให้ทุเลาการบังคับเฉพาะจำเลยที่ 3 ไว้ระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง (อันดับ 7)

จำเลยที่ 3 ฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว(อันดับ1)

จำเลยที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 2) โดยทนายจำเลยที่ 3 เป็นผู้ลงชื่อใน คำร้อง แต่ไม่ปรากฏใบแต่งตั้งทนายในถ้อยคำสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

คดีอยู่ในระหว่างอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์สั่งในเรื่องการทุเลาการบังคับเป็น อย่างไรแล้ว คู่ความจะฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาอีกไม่ได้ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ ฎีกาจำเลยที่ 3 ขอบแล้วยกคำร้อง

คดีอยู่ในระหว่างอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์สั่งในเรื่องการทุเลาการบังคับเป็น
อย่างไรแล้ว คู่ความจะฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาอีกไม่ได้ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ
ฎีกาจำเลยที่ 3 ชอบแล้วยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์-ประชา บุญวนิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>